МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2021 оны 12 дугаар сарын 08 № 1/43 Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД
Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ ТАНАА

Комисст "Энхрий үрс халуун сэтгэл" НҮТББ-ын тэргүүн О.Энхмаагаас ирүүлсэн "Түлэнхийн төвийн барилгыг даруй ашиглалтад оруулах, иргэдийн эрүүл мэндээ хамгаалуулах эрхийг хангах" тухай гомдлын дагуу Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6, мөн зүйлийн 7.1.10, 18 дугаар зүйлийн 18.1.2, Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн 5 дугаар зүйл, мөн хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.5 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв (цаашид "ГССҮТ" гэх)-ийн харьяа Түлэнхийн нөхөн сэргээх мэс заслын тасаг (цаашид "Түлэнхийн төв" гэх)-ийн үйл ажиллагаа, эмнэлгийн эмч, ажилтнуудын хөдөлмөрлөх эрхийн хэрэгжилтэд 2021 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдөр Комиссын бүрэлдэхүүн газар дээр нь ажиллаж, алба хаагчид, үйлчлүүлж буй өвчтөнүүдтэй ярилцах, холбогдох байгууллага, албаны хүмүүсээс тайлбар мэдээлэл, баримт авах, баримт бичгийг шинжлэх замаар хяналт шалгалтыг хийхэд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн 7 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Түлэнхийн төвийн барилгад эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ явуулах боломжгүй болсон тухай мэргэжлийн хяналтын байгууллагуудын дүгнэлтүүдийн дагуу Төрийн өмчийн хороо 2011 онд 358 дугаар тогтоолоор уг барилгыг акталсан байна. Дээрх Төрийн өмчийн хорооны тогтоолыг үндэслэн "Түлэгдлийн эмгэгийг эмчлэх эмнэлгийг нүүлгэн шилжүүлэх, тусламж үйлчилгээг зохицуулах тухай" Эрүүл мэндийн сайдын 2012 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 136 дугаар тушаал гарч эмнэлгийн эмч, ажилтан, эмчлүүлэгсэд, багаж, тоног төхөөрөмжийг Гэмтэл, согог судлалын үндэсний төвийн байранд нүүлгэн шилжүүлжээ. Түлэнхийн төвийн акталсан барилгыг 2012 онд буулгаж, шинээр А, В, С блок бүхий цогцолбор барилга байхаар төлөвлөж, 2013 оноос барилгын угсралтын ажлыг улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар эхлүүлсэн боловч санхүүжилт зогссоноос барилгын ажил түр зогссон байна.

Түлэнхийн төвийн барилгын А блокод амбулатори, лабораторийн үйлчилгээ үзүүлэх, В блокод 250 ортой хэвтэн эмчлүүлэх хэсэг, С блокод морг буюу шарил хадгалах хэсэг барихаар төлөвлөсөн хэдий ч С блокын барилгын газрыг 2016 онд Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн А/247 дугаар захирамжаар "Хамтын шийдэл" ТББ-д шилжүүлсэн байна.

152100146

Барилгын хөгжлийн төвийн захиалагчийн хяналтын инженер Д.Батсүхээс барилгын ажилтай холбоотой асуудлыг тодруулахад "...барилгын А блокын ажлын гүйцэтгэлд техникийн комисс 2021 оны 10 дугаар сард орж ажиллана. Б блокын ажил дуусаагүй, зарим тоног төхөөрөмж, цахилгааны трансформатор Хятад улсаас ирнэ. Шарил хадгалах барилга барих боломжгүй болсон тул В блокын суурийн давхарт байрлуулахаар холбогдох байгууллагаас шийдвэрлэсэн" гэх мэдээлэл өгсөн.

Комисс тус барилгын ажлын явц, гүйцэтгэлд гарч буй бэрхшээлийн талаар тодруулж, баримт материал гаргуулахаар Эрүүл мэндийн сайдад 2021 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдөр 1/927 дугаар албан бичиг, Барилгын хөгжлийн төвийн захиралд 2021 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдөр 1/983 дугаар албан бичгийг тус тус хүргүүлсэн.

Барилгын хөгжлийн төвийн захирлын 2021 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 1/3071 дугаар хариу албан бичигт "Түлэнхийн төвийн барилгын В блокын ажлыг 2021 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдөр, А блокын ажлыг 2021 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр тус тус дуусгах" талаарх мэдээллийг тусгасан байна. Гэвч Түлэнхийн төвийн 2 барилга 2021 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдрийн байдлаар ашиглалтад ороогүй, улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулах түлэнхийн нөхөн сэргээх, түлэгдлийн эмгэгийг эмчлэх эмнэлэг шаардлага хангасан өөрийн байргүй 9 жил 7 сар болж байна.

2. ГССҮТ-ийн харьяа Түлэнхийн нөхөн сэргээх мэс заслын тасаг (ТНСМЗТ) нь түлэгдэлт, хөлдөлт, түлэнхийн дараах сорви татанхай, гэмтэл халдвар болон бусад бүх төрлийн шалтгаант арьс зөөлөн эдийн дутмагшил, том хэмжээний шарх, холголт цооролтын шархыг эмчлэн, нөхөн сэргээх пластик мэс заслыг мэргэжлийн өндөр түвшинд хийдэг Монгол Улсад ганц байдаг тусгай нарийн мэргэжлийн тасаг юм.

Тус тасаг нь 1976 онд анх Түлэгдэл, хөлдөлт идээт гэмтлийг эмчлэх тасаг нэртэй үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. 1991 онд Гэмтлийн шинэ эмнэлэг ашиглалтад орж хуучин байрандаа Түлэнхийн эрчимт эмчилгээний тасаг, Түлэнхий, хөлдөлтийн тасаг, Нөхөн сэргээх мэс заслын тасаг, Сэдрэлтэй гэмтлийг эмчлэх тасаг, Хүлээн авах тасаг гэсэн бүрэлдэхүүнээр нийт 140 ортой ажиллаж байсан. 2012 оноос ГССҮТ-ийн 1 давхарт ТНСМЗТ нэртэйгээр нийт 80 ортой үйл ажиллагаа явуулж байгаад 2020 онд тус тасгийн 35-40 орчим орыг Ковид-19 халдвартай өвчтөн хэвтүүлэн эмчлэхэд ашиглахтай холбоотойгоор 6 дугаар давхарт байрлах Хүүхдийн гэмтэл согогийн 1 дүгээр тасаг руу 2021 оны 03 дугаар сард шилжин ажилласан байх бөгөөд өнөөдрийн байдлаар тус тасаг нь Хүүхдийн гэмтэл согогийн 1 дүгээр тасагт нийт 11 өрөө, 35 ортой үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Үүнээс 3 ор нь эрчимт эмчилгээний зориулалттай байна. Өрөөний хүрэлцээ муугаас хүүхэд, насанд хүрсэн хүний бохир, цэвэр боолт хийх өрөө нэг дор, хагалгааны, цэвэр, бохирын боолтын өрөө болон өвчтөний ариун цэврийн өрөө тус бүр нэг байгаа нь Төрөлжсөн мэргэшлийн тусламж, үйлчилгээний эмнэлгийн бүтэц, үйл ажиллагааны MNS6330:2017 стандартыг зөрчиж байна.

Энэ талаар эмнэлгийн эмч, ажилтнууд "өрөө, тасалгааны дутмагаас хүнд өвчтөнөө орны багтаамжаар л авдаг, шаардлагатай тусламж, үйлчилгээгээ бүрэн гүйцэд үзүүлэх боломжгүй, орон нутгаас ирсэн болон орон гэргүй, хараа хяналтгүй бага насны хүүхэд (өвчтөн бус) өвчтөнтэй хамт эмнэлэгт байрлах боломжгүй, нөхөн

сэргээх физик эмчилгээ шаардлагатай өвчтөн амбулаториор эмчлүүлдэг, нөхөн сэргээх мэс засал хийх боломжгүй, нэг өрөөнд боолт хийгдэж байгаагаас өвчтөнүүд бие биенээсээ халдвар аваад зогсохгүй эмнэлгийн ажилтан, тэдгээрийн гэр бүлийн гишүүд нян, халдвараар өвчилдөг, хүнд өвчтөн удаан хэвтэн эмчлүүлэх тохиолдолд орны эргэлт удааширдаг, улмаар хэвтэн эмчлүүлэх шаардлагатай өвчтөнг гэрээр, амбулаториор эмчлүүлдэг тухай" тайлбар, мэдээллийг өгсөн.

Түлэнхийн нөхөн сэргээх, түлэгдлийн эмгэгийг эмчлэх эмнэлэг шаардлага хангасан өөрийн байргүй, Эрүүл мэндийн сайдын 2012 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 136 дугаар тушаалын хавсралтын 3.1-д заасан "түлэгдсэн өвчтөнд гэмтэл, согогийн мэргэжлийн эмчийн тусламжийг БҮРЭН ХЭМЖЭЭГЭЭР үзүүлэх", 3.5-д "түлэнхийн дараах сорив татанхай арилгах мэс заслын эмчилгээ хийх" гэсэн заалт тус тус хэрэгжээгүй, түлэгдлийн эмгэгийг эмчлэх 140 ортой явагдаж байсан үйл ажиллагаа 35 ортой болсон, Түлэнхийн нөхөн сэргээх мэс заслын тасаг Хүүхдийн гэмтэл согогийн 1 дүгээр тасаг руу шилжсэнээр Хүүхдийн гэмтэл, согогийн 1 дүгээр тасгийн үйл ажиллагаа бүрэн зогссон зэрэг нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.6-д заасан "эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж авах" иргэний эрхийг ноцтой зөрчиж байна.

Хяналт шалгалтаар тогтоогдсон дээрх нөхцөл байдлыг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах Шаардлагыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Түлэнхийн нөхөн сэргээх мэс заслын тасгийн эмнэлгийн барилгыг яаралтай ашиглалтад оруулах, шаардлагатай хөрөнгө, төсвийг шийдвэрлэх;
2. Түлэнхийн нөхөн сэргээх мэс заслын тасгийн эмнэлгийн барилга ашиглалтад орох хүртэлх хугацаанд Түлэнхийн нөхөн сэргээх мэс заслын тасаг үйл ажиллагаагаа Монгол Улсын стандартад нийцүүлэн хэвийн явуулах нөхцөл боломжоор хангах, Хүүхдийн гэмтэл согогийн 1 дүгээр тасгийн орны тоог нэмэгдүүлэх замаар үйл ажиллагааг хүртээмжтэй, хүрэлцээтэй болгох;
3. Цаашид аливаа бүтээн байгуулалтын ажлыг хийж эхлүүлэхдээ төрийн суурь үйлчилгээ доголдохгүй, хязгаарлагдахгүй байхад анхаарч хяналт тавих.

Энэхүү Шаардлагын мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасан хугацаанд буюу ажлын 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ГИШҮҮН Ж.ХУНАН